

מסורת הש"ס

(א) [ע"י תוס' בילה י': ד"ה הכול], (ב) [לעיל ד': א] כמובות כו. טהרות פ"ה (מ"ה), (ד) בנא בתראה נה: ע"ז ע. טהרות פ"ו (מ"ה), (ה) בנורות כה: נדה ס"א, (ו) בנורות כה:, (ז) בילה י': (ח) בילה יג. ט) נטוטה כח:, (י) [וע"ע תוס' (תוספתא מ"ש פ"ה ה"ה), (ט) בילה יג. ט) נטוטה כח:, (י) [וע"ע תוס' (תוספתא מ"ש פ"ה ה"ה), ד"ה רבי אליעזר], (ל) [ע"י תוס' ב"מ מה. ד"ה ליה לנלוה ותוס' בילה י': ד"ה חולין וע"י שם היטב גם בנש"י דהחליפו שטמייהו],

מוסף רש"י

דמדאורייתא בעלמא סגי ליה. דתמיז משמירי ולא תמיז תעמיו והשגתה ללב היא שגתה (דע"ל ד.). אחד טמא. כו ט קצות מפסוק כל רחבו ואין ידוע לחזה טמא אצל ק ממוקס נגמל מהם (בבבכות כו.), טהורין. דכל חד כי אחי לקמן תליין ליה למיגר בטורו הך, דהיי ליה ספק טומאה נרשות הרבים וספקין טורו (שם), בבת אחת. צלו לשאל בבת אחת, טמאין. דהיי נגמל לכו טהורים אחת, חד מייחסי דהיי טטמא אל (שם), בימות הגשמים. וי רשות היחיד לנטוטה ב"ב נה.), הלכות במבוקם הדלי. נכנסתי בצקעה זו (שם), ורחבמים מוטמאין. דסוף סוף מה לי שדה אחת מה לי ב' שדות, חד ספקא ריה שמה הך עד הקבר וההילך, שמה לא הך, וספקין טמא (שם), ספק ביאה טהור. היכא דמספקא ליה אס נכנס בנאותה שדה, ואס תמלא וספק נכנס ספק אס צא עד מקום טומאה אס לא, וספק ספקא הוא וטוהר, אצל איהא דלמא אלא ספק מנע, דפשיטא ליה דנגמס בנאותה שדה אלא שספק לו אס נגע בקבר אס לא, חדא ספקא היא וטמא (שם), לעולם הוא בטומאתו. אס לא נמלא הקבר שנאמר בנדה, אף על פי שנבדק כל השדה בטומאתו הוא (בבבכות כו.), בודק עד שמגיע לטלע. דהיי מחמתו טעם ולמטה לא נעשה קבר שקשה הוא (שם), או לקרקע בתולה. שמהא קרקע קשה שלא היתה עבודה (שם), הניח מנה. ממעות מעשר שני במזיה (ב"ב י"ה). חולין ומעשר שני מעורבין זה בזה. האחד חולין ואינו ידוע מעות חולין היפה שבה ואומר אס זו היא של מעשר היא יפה ואס חולין היא תהא נכרתה מחוללת (שם), הכול חולין. הואיל ולא מלא כמו שהיה, חולין להקל ולומר נטל את האשכול והניחו במקום אחר והניח שוב את אלו ושבת, שאין אדם מניח מעות חולין ומעות מעשר יחד (שם), ומנה מוטל. ושאר הך מנה ממונש (שם), הכול חולין.

כלה. הניח תשע ומצא עשר, חלוקת ר' ורבנן, דתניא הניח מנה ומצא מאתיים חולין ומעשר שני מעורבין, כלומר המנה שהיה היה מעשר שני ובא אחד והוסיף עליו מנה אחד של חולין, וחכמים ואמורים הכל חולין, כלומר אותו המנה של מעשר שני ניטל ואלו אדם אחר הניחם וכולן חולין הם. הניח עשר ומצא תשע, חלוקת ר' ורבנן, דתניא הניח מאתיים ומצא מנה, מנה מונח ומנה מוטל דברי רבי, כלומר אדם בא ונטל אדם חצים והניח חצים והמנה הנמצא מעשר שני הוא, וחכמים ואמורים הכל חולין, כלומר אותם המאתים של מעשר שני נלקחו וזה המנה אדם אחר הניחו וחולין הן.

אור לארבעה עשר

בסרומה דרבנן. בזמן הזה: ולא ידעין אי להאי על ואי להאי על אי מנכרין צדיקה לתורייהו אי לא: היינו שני צבילין. מהא דמתן גבי שני צבילין מנינו למיפשט: אחד טמא. קצר מוטל צו לרחבו וממלא את כולו ואין עובר צו שלא יאהיל: והלך ועשה טהרות. נגע

בטהרות אח"כ: והלך צבני. יודעין הן שצביל שהלך זה לא הלך זה דהשתא ודאי אחד מהן טמא: אס נשאלו. כל א' לחכס ספקו צפני עצמו טהור ואין צ"ד יכול לטמאו דקיימא לן^(ט) בספק טומאה ברה"ר ספקו טהור ואס צאו צבת אחת הואיל ובהוראה אחת יש לנו לומר טמאין או טהורין אי אפשר לנו לומר להם טהורים אחס שהי האחד ודאי טמא: רבי יוסי אומר בין כך ובין כך טמאין גרסי'. צוה אחר זה דברי הכל טהורין. אע"פ שכל אחד אומר לפנינו כך היה המעשה שלי ושל חבירי אצל איני נשאל אלא על עצמי מה תהא עלי: עליו וסעי חזירו. מה תהא על שנינו ר' יוסי מדמי לנו צבת אחת ואע"פ שאין שניה לפניך כריך אחת הוראה אחת לשניהן או טמאין אחס או טהורין אחס והרי אין אחת יכול לומר טהורין אחס: ר' יהודה מדמי לנו לזה אחר זה. הואיל ואין כאן שואל אלא אחד משיצין לו טהור אחת שהרי ספק ביאה צריכין לרענן ויצין שאף חבירו כמוהו אצל כששניהן שואלין בתוך כדי דיבור כריך אחת להשיצ לשניהן כאחד. וגבי צמים נמי אס צאו לשאל זה לעצמו וזה בפני עצמו אמרינן ליה לכל חד אי אחת כריך לצדוק דכיון דצדיקת חמך דרבנן תליין לקולא ואמרינן ספקו מותר ואי צבת אחת צאו שניהן צריכין צדיקה: ספק על ספק לא על. ראה עכבר שנטל חמך בחדר והביט צדוק ואין ידוע אס נכנס או לא נכנס: צקעה. הרבה שדות הסמוכים יחד קרי צקעה: **נימוס הגשמים**. הויא צקעה רשות היחיד לטומאה מפני שכבר נמח הזרע ואין רשות לכל אדם ליכנס לה וקיי"ל^(טז) ספק טומאה נרשות היחיד ספקו טמא: **בשדה פלוגית**. כלומר באחת השדות וידעין אלו בזהו היא וכל שדה ושדה מסויימת במלריה: **במקום הנו**. בצקעה זו: **וחכמים טמאין**. דהויא ליה ספק טומאה

צר"י ור"א לא חשיב לה ספק טומאה אר"כ נכנס לשדה אצל אינו ידוע אס האהיל או לא אצל השתא הוה ליה ספק ספקא. וגבי צמים אפילו רבנן מודו דכיון דצדיקת חמך דרבנן תליין לקולא: על העכבר נכנס לבית לפנינו וצדק בעל הבית אחירו ולא אשכח: **כל דבר שצחוקס טומאה**. במסכת נדה גל טמא שנמערב עם שני גלין טהורין צדקו אחד מהן ונמלא טהור הוא טהור ושנים טמאים שנים ומלאן טהורין הן טהורין והשלישי טמא שלשתן ומלאן טהורים כולן טמאים שהיה ר"מ אומר כל דבר שצחוקס טומאה לעולם הוא בטומאתו עד שידע לך טומאה היכן היא וחכמים אומרים בודק צקרקע וחופר עד שיגיע לטלע או לקרקע בתולה שלא וזה ממקומה לעולם ואס לא מלא חולין ואומרים צא עובר ונטלה. נכנס העכבר בפנינו וצדק בעל הבית אחירו ואשכח פרוסה ואינו ידוע אס זו היא אס לאו: **אצד צה קצר**. אין ידוע היכן מקומו: **נמצא צה קצר**. לאחר זמן ואין ידוע אי זהו קצר האצוד צה: **הניח מנה**. של מעשר שני: **מעורבין**. ומציא סלעים בשוה מנה ואומר כ"מ שהן מעות מעשר שני הרי הן מחוללים על הסלעים הללו ומעלה הסלעים לירושלים: **הכל חולין**. שהמנה נטל ואלו הוצאו אחרי קן. וגבי חמך נמי לרבנן הט' (נמי) שהניח אינן כלן וצריך לצדוק כל הבית שמה גררס חולדות והעשר הנמנאות איש אחר הביאן כאן: היינו **סיפא**. לרבי (מאיר) [דאמרן] זה הנמנא זהו א' מן הראשונים הכא נמי א"ל לצדוק ולחזר אלא על הפרוסה האצודה ולרבנן כריך לחזר אחר כולן שאין כאן א' מן הראשונים:

פרק ראשון פסחים

הלך באחד מהן ועשה טהרות. הא דנקט טהרות ולא קאמר אדם טהור משום דלגברי אע"ג דמוקמינן לה צחוקס טהורים מנכריין להו טבילה והוא"ה^(א) שלא יגעו שניהם בחרומה דלח התרומה טמאה ודאית והאכול במיתה^(ב) ואס נגעו שניהם בחדא ונכנס למקדש חייצ"ו: **בבת אחת ד"ה**

טמאים. נראה דהיינו מדרבנן דמדאוריית' אפי' צבת אחת טהורים^(ג): **ספק על ספק לא על היינו בקע'**. תימה לר"י מה שיך לדמיו לצקעה^(ד) דהכא אפי' ליכא אלא ספק אחד אוקמא אחוקס צדוק כדאמרינן לעיל^(ה) ולעיל דימה אותו לספק טומאה נרשות הרבים והכא מדמי לספק טומאה נרשות היחיד^(ו):

ספק ביאה טהור. פר"י דצספק ספיקא פליגי וכן פר"ת

במסכת ע"ז פרק בתרא (ד' ע.) אצל רש"י פירש שם צע"א ונראה לר"י דטעמא דרבי אליעזר דמטטר בספק ספיקא משום דלא גמרינן מסוטה לטמא נרשות היחיד אלא ספיקא אחת כסוטה^(ז) אצל תרי ספיקי לא ורבנן סברי כיון דמן הדין אפי' בספיקא אחת היה לטהר דאוקמא אחוקס טהרה ואפ"ה טמא הוא הדין אפילו בתרי ספיקי^(ח):

על וברך ולא אשכח פלוגתא דר' מאיר ורבנן. תימה אפי' לר"מ

דאמר לעולם היא צחוקס טומאה וכו' ונפקא מינה לטהרות שנעשו על גביי הכא גבי צדיקה כיון שצדק ולא מלא מה יעשה אס יצריכוהו לצדוק פעם שניה נמי לא ימנא' ורש"י פירש דאפי' לר' מאיר אמר אימר עכבר אכליה דצדיקת חמך אינו אלא מדרבנן וקשה דהא צדיא אמר פלוגתא דר' מאיר ורבנן^(א) וי"ל דמייירי בשלא בטלה וקאמר דלר' מאיר לא סגי בצדיקה כיון דלא אשכח והוי בספק לאו דלא ימנא וצריך לצטלו^(ב) וסגי אפילו לרבי מאיר דלא איירי אלא בספק טומאה דאורייתא אצל הכא דצדיקת חמך דרבנן שרי: **חולין ומעשר שני מעורבין זה בשוה מנה ואומר כל מקום שהוא מעות מעשר שני יהיו מחוללים על מעות הללו וצחנס פירש קן דמייניהו גופייהו היה יכול ליקח שיעור מעות מעשר ואומר אס אלו מעות מעשר הרי טוב ואס לאו כל מקום שהן הרי הן מחוללין על אלו וריצ"א הקשה לפרש"י דאיך יכול לחלל אסלעים וצפרק ההוצ (ב"מ ד' מה). אמר טיבעא אטיבעא לא מחללין ואס פ"ה^(ג):**

הניח עשר ומצא תשע פלוגתא דרבי ורבנן. דר' לטעמיה דאמר הוא קצר שאצד הוא קצר שנמצא וכיון שמלא אחד א"ל לצדוק ולרבנן עד שמלא עשר כדפ"ה ומייירי שכל הככרות קשורים זה בזה דומיא דפלוגתא דרבי ורבנן דצפ"ק דצי"ה (דף י'): אמר מחלוקת צדיקס קשורים אצל כשאין קשורים דברי הכל חולין ומע"ש מעורבין זה בזה ואף על גב דהשתא אין לתלות בעכברים תליין צקטינ^(ד): הניח

וגבי צדיקת חמך אפילו לר"מ אמרינן עכבר אצל חולין וצדק בעל הבית אחירו ואשכח פרוסה ואינו ידוע אס זו היא אס לאו: **אצד צה קצר**. לאחר זמן ואין ידוע אי זהו קצר האצוד צה: **הניח מנה**. של מעשר שני: **מעורבין**. ומציא סלעים בשוה מנה ואומר כ"מ שהן מעות מעשר שני הרי הן מחוללים על הסלעים הללו ומעלה הסלעים לירושלים: **הכל חולין**. שהמנה נטל ואלו הוצאו אחרי קן. וגבי חמך נמי לרבנן הט' (נמי) שהניח אינן כלן וצריך לצדוק כל הבית שמה גררס חולדות והעשר הנמנאות איש אחר הביאן כאן: היינו **סיפא**. לרבי (מאיר) [דאמרן] זה הנמנא זהו א' מן הראשונים הכא נמי א"ל לצדוק ולחזר אלא על הפרוסה האצודה ולרבנן כריך לחזר אחר כולן שאין כאן א' מן הראשונים:

בכאן צריך לבדוק. עד על דא ולא אשכח. פשטינן לה מדרבנן דאמרי בודק עד שמגיע לטלע או לבתולה. פירוש, ארץ בתולה. על בדק ואשכח. פשטינן לה חלוקת ר' ורשב"ג, ר' אומר הקבר שנמצא הוא הקבר שאבד, רשב"ג אומר תבוק כל הישדה

הניח תשע ומצא עשר, חלוקת ר' ורבנן, דתניא הניח מנה ומצא מאתיים חולין ומעשר שני מעורבין, כלומר המנה שהיה היה מעשר שני ובא אחד והוסיף עליו מנה אחד של חולין, וחכמים ואמורים הכל חולין, כלומר אותו המנה של מעשר שני ניטל ואלו אדם אחר הניחם וכולן חולין הם. הניח עשר ומצא תשע, חלוקת ר' ורבנן, דתניא הניח מאתיים ומצא מנה, מנה מונח ומנה מוטל דברי רבי, כלומר אדם בא ונטל אדם חצים והניח חצים והמנה הנמצא מעשר שני הוא, וחכמים ואמורים הכל חולין, כלומר אותם המאתים של מעשר שני נלקחו וזה המנה אדם אחר הניחו וחולין הן.

עין משפט נר מצוה

עא א מיי' פ"ב מהל' חמך ה' יא סמג לאין לט טו"ע א"ח"ס סי' תלט סקף ב: **עב** ב ג מיי' פ"ט הל' אלות הטומאה הלכה ב:

עג ד מיי' שם פ"כ הל' ט ופ"ב מהל' חמך הלכה יב:

עד ה ו מיי' הל' חמך שם הלכה יא ופי"ט מהסלות טומאת מת הל"י טו"ע"ע א"ח"ס סי' תלט ס"כ:

ז [מיי' פ"ח מהל' טומאת מת הל"א]:

עה ח ט מיי' פ"ו מהל' דמה נפשך טמא הוא. שס. מ"ט הלכה ג ופ"ב מהל' חמך הלכה יב טו"ע"ע א"ח"ס סי' תלט סקף ג:

מוסף תוספות

א. שלא יבא הדבר לריו כמטלע. תוס' הא"ש. ב. ולא שייך למיגר הכא נעמידנו על זחוקתו כיון דמה נפשך טמא הוא. שס. ג. דמן התורה אוקי כל חד וחד אחיקיה. שס. ד. [ד']איכא ספק ספיקא. שס. ה. ועוד וגו'. דפי' ו. הלכך פרש"י דאפי' לרבנן הכא הניח לקולא. שס. ז. [ו]כאן חזר בו פרש"י. שס. ח. [ו]אין לך בו אלא חזרושו. מי' הר"ן. ט. [ו]קמה לי ספיקא אחת מה לי תרי ספיקא. תוס' אמרינן היינו שני צבילין ורבי מוצרינן ליה ליצא מן הבית. תוס' ר"ס. יא. דהא עד השתא אפרינן היינו שני צבילין ורבי מוצרינן ליה ליצא מן הבית. תוס' ר"ס. יב. מן התורה. מי' רבינו דוד. [ו]ולבנן לא צריך בטול. מהר"ס תלואה. יג. ילא. ואפי' מיירי הכא כשמנתחין בדיקא (פי' אמתחת של עור. רש"י לקמן יג.) שאין תליות בעכברים מ"מ תליין בקטינים וצריך בדיקה. תוס' שאנן.

רבינו הגנאל

ציבור אחד חמך ושני בתים בודקין. ושלך עכבר ככר אחד מהן, ולא ידעין בהי מנייהו על. פשטינן לה(א) משני צבילין וקיי"ל ב' יוחנן דאמר הכל מדרים [שאם נשאלו לחכם שניהם ביחד דברי אחר וטמאים, נשאלו בזה אחר מדרים הכל טהורין, לא נחלקו אלא בבא לישאל עליו ועל חבירו, רבי יהודה מדרמה ליה לבת אחת ושניהם טמאים, ור' יוסי מדרמה לה לזה אחר וכן אם באו אלו הבעלי בתים ושאלו שניהם ביחד צריכין בדיקה, בזה אחר זה אין אחד מהן צריך בדיקה, בא אחד מהם לישאל על ביתו ועל בית חבירו. הלכה כר' יוסי ואליבא דר' יוחנן. ספק על ספק לא על, פשטינן לה מבקעה בימות הגשמים שהיא רשות היחיד, וחלקן בו ר' אליעזר וחכמים, והלכה כחכמים משטמאין, כן